

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 4642/2023

(@विशेष अनुमति(सि) याचिका सं. 3623/2023)

हेम राज

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम।

द न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

अनुमति मंजूर कर दी गई।

2. यह अपील बीमाधारक द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी से 10,36,500 रुपये की कुल राशि की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, जो राष्ट्रीय न्यायालय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ') द्वारा पारित आदेश से व्यथित है।

3. संक्षेप में कहा गया है कि तथ्य यह है कि अपीलार्थी महिंद्रा पिक-अप वाहन का मालिक है, जिसका पंजीकरण सं. पीबी -19 एच -2461 है जिसका उपयोग उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। अपीलार्थी ने प्रारंभ में भारत और बाद में नेपाल के क्षेत्र को कवर करने वाले प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता को पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान करके बीमा पॉलिसी सं. 36060231130100003910 को खरीदी थी। पॉलिसी की अवधि दिनांक 21.03.2014 से दिनांक 20.03.2015 तक थी दिनांक 11.09.2014 को अमृतपाल अन्य लोगों के साथ वाहन चलाकर *सत्संग*

समारोह में भाग लेने के लिए नेपाल गए थे। नेपाल में प्रवेश से ठीक पहले यानी सीमा पार करने से पहले, अपीलार्थी ने नेपाल के क्षेत्र में बीमा पॉलिसी का विस्तार किया था। दिनांक 11.09.2014 को प्रातः 10.00 बजे गोरही चौक, वार्ड क्रमांक-4, ग्राम विकास समिति, जिला बर्दिया बेलवा (नेपाल) में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस संबंध में दिनांक 14.09.2014 को एफआईआर संख्या 21 विधिवत दर्ज की गई थी। इस दुर्घटना में ग्राम विकास समिति, जिला बांके तिटेहेरिया (नेपाल) के वार्ड क्रमांक 7 निवासी श्रीमती संतलिया थारू पत्नी राम प्रसाद थारू की मौत हो गई और राम प्रसाद थारू घायल हो गया। उसे चिकित्सा उपचार के लिए चरक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, लखनऊ (भारत) रेफर कर दिया गया। अपीलार्थी के अनुसार, 4,09,000 रुपये (नेपाली रुपये) का चिकित्सा खर्च उसके द्वारा वहन किया गया था। यह तथ्य दिनांक 01.11.2014 को जिला प्रभारी, अपराध जांच शाखा, गृह मंत्रालय, नेपाल सरकार के कार्यालय में निष्पादित

दस्तावेज में स्वीकार किया गया है, जिस पर राम प्रसाद थारू के पुत्र जीत बहादुर थारू के विधिवत हस्ताक्षर हैं।

4. अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी के प्रतिनिधि राजिंदर कुमार के माध्यम से श्रीमती संतलिया थारू की मृत्यु के कारण उनके द्वारा 5,00,000 रुपये (नेपाली रुपये) की राशि का भुगतान किया गया था और भगत बहादुर थारू को 24,000 रुपये (नेपाली रुपये) का भुगतान श्रीमती संतलिया थारू के शव के परिवहन और अन्य अंतिम संस्कार अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के किराए के लिए प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी के अनुसार, राम प्रसाद थारू और श्रीमती संतलिया थारू और भगत बहादुर थारू के इकलौते बेटे जीत बहादुर थारू को मृत्यु के दावे के साथ-साथ श्रीमती संतलिया थारू के अंतिम संस्कार के लिए वाहन शुल्क और खर्च पर 5,24,000 रुपये (नेपाली रुपये) (भारतीय 3,27,500 रुपये) की राशि का भुगतान किया गया था। घायल राम प्रसाद थारू के उपचार के लिए कुल 6,54,000 रुपये

(नेपाली रुपये) का चिकित्सा खर्च भी किया गया, जो 4,09,000 रुपये (भारतीय रुपये) के बराबर है। इसके अलावा, दिनांक 01.11.2014 को दोनों पक्षों के बीच एक सहमति बनी थी और अपीलार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि सुखदीप सिंह के माध्यम से जीत बहादुर थारु को सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 4,80,000/- रुपये (नेपाली रुपया) की राशि 3,00,000/- रुपये (भारतीय रुपया) का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी के अनुसार, श्रीमती संतलिया थारु की मृत्यु के कारण मुआवजे के साथ 16,58,400/- रुपये (नेपाली रुपया) जो 10,36,500/- रुपये (भारतीय रुपया) के बराबर खर्च किए गए थे, जिसमें 5,24,400/- रुपये (नेपाली रुपया) 3,27,500/- रुपये (भारतीय रुपया) के बराबर + राम प्रशाद थारु के उपचार का अस्पताल का खर्च जिसमें 6,54,000/- (नेपाली रुपया) जो 4,09,000/- (भारतीय रुपया) के बराबर + पूर्ण और अंतिम निपटान राशि रु.4,80,000/- (नेपाली रुपया) जो 3,00,000/- (भारतीय रुपया) के बराबर है

5. अपीलार्थी द्वारा जिला फोरम के समक्ष किए गए ब्याज और लागत को छोड़कर दावे के घटकों को सारणीबद्ध रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि निम्नानुसार है:

दावा घटक	नेपाली रुपया (एनपीआर)	भारतीय रुपया (INR)
मौत का दावा	रु.5,24,000/-	रु.3,27,500/-
अस्पताल	रु.6,54,000/-	रु.4,09,000/-
अंतिम निपटान	रु.4,80,000/-	रु.3,00,000/-
दावे के अनुसार कुल	रु.16,58,400/-	रु.10,36,500/-

6. इसके बाद, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति /प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता ने उक्त राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यह तर्क देते हुए कि प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई थी, अपीलार्थी ने जिला उपभोक्ता

विवाद निवारण फोरम, तहसील परिसर, मानसा ("जिला फोरम") के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसमें ब्याज 18% प्रति वर्ष के साथ मुआवजे के रूप में मानसिक पीड़ा के लिए 50,000/- रुपये और मुकदमेबाजी व्यय के लिए 20,000/- के साथ 10,36,500 रुपये (INR) की प्रतिपूर्ति की मांग की गई।

7. जिला फोरम से नोटिस प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थागण यहां उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा और कुछ दस्तावेजों की मांग की, जबकि यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी उस वाहन का मालिक है जो उनके द्वारा जारी बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया गया था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा किए गए भुगतान के अन्य विवरणों से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने इस मामले में अपने साक्ष्य पेश करने के साथ-साथ अपनी लिखित तर्कों को भी पेश किया।

इस पर विचार करने पर, जिला फोरम ने अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें प्रत्यर्था को निर्देश दिया गया कि वह बीमा पॉलिसी में

शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार दावे का निपटान करे और केवल उन भुगतानों को जारी करे जो बीमा पॉलिसी के संदर्भ में अपीलार्थी को कानूनी रूप से देय पाए जाते हैं। इसके अलावा, अपीलार्थी को 10,000 रुपये की लागत और मुआवजा दिया गया था।

8. जिला फोरम के आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, प्रत्यर्थी बीमाकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब सेक्टर 37-ए, दक्षिण मार्ग, चंडीगढ़ ("राज्य आयोग") के समक्ष 2016 की प्रथम अपील संख्या 839 को दर्ज की थी। राज्य आयोग ने अपील में कोई दम नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया। राज्य आयोग ने पाया कि प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी ने अपील दायर करते समय राज्य आयोग के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि जमा की थी और आयोग के एक आदेश के अनुपालन में 5,75,000/- रुपये की राशि जमा की थी और निर्देश दिया

था कि उक्त निर्णय के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलार्थी को इसे जारी किया जाएगा।

9. राज्य आयोग के आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष 2017 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 2363 को दर्ज किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा मृतक श्रीमती संतलिया थारू के बेटे को 3,27,500 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। अपीलार्थी को 10,000 रुपये की लागत के अलावा 6,27,500 रुपये की राशि देय है। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका का निपटान कर दिया गया। उक्त आदेश के विपरीत, बीमा कंपनी द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है। हालांकि, बीमाकृत-अपीलार्थी ने राम प्रसाद थारू के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय के लिए 6,54,000 रुपये (नेपाली रुपये) के भुगतान की मांग की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाया है कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है कि उक्त भुगतान

अपीलार्थी द्वारा किया गया था। इस संबंध में, अपीलार्थी द्वारा यहां एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें तीन दस्तावेजों को अभिलेख पर लाने की मांग की गई है, जैसे कि मेडिकल बिल रसीद दिनांक 16.09.2014, 17.09.2014 और विस्तृत सूची यानि दिनांक 27.09.2014 से 01.11.2014 तक अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए व्यय का विवरण जैसा की संलग्नक 9 में है , यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक द्वारा 4,39,318/- रुपये की राशि का भुगतान राम प्रसाद थारू जिनको दुर्घटना में चोटें लगी थी के उपचार के लिए चरक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में किया गया था।

10. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

11. अपीलार्थी की मुख्य शिकायत चरक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में राम प्रसाद थारू के चिकित्सा उपचार के लिए उसके द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति से संबंधित है। उस संबंध में, अपीलार्थी के

अधिवक्ता ने जिला फोरम, राज्य फोरम के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के बारे में सबूत प्रदर्शन - ग-19 से ग-28 के रूप में अभिलेख पर थे जो राम प्रसाद थारू को दिया गया चिकित्सा के चिकित्सा बिल हैं। जिला फोरम ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि विपरीत पक्ष यानी प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता को बीमा पॉलिसी में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार दावे का निपटान करना होगा और भुगतान जारी करना होगा जो अपीलार्थी को कानूनी रूप से देय था और बीमा पॉलिसी के अनुसार क्षतिपूर्ति करना था। हालांकि, बीमाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा है। वास्तव में, राज्य फोरम की टिप्पणियां एक समान प्रभाव के लिए हैं अर्थात् 45 दिनों की समाप्ति के बाद बीमित व्यक्ति की पात्रता की सीमा तक स्वीकार्य पाई गई राशि को जारी करना।

12. हालांकि, बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष कहा कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई

सबूत नहीं है कि भुगतान किया गया था। इसलिए, उक्त निवेदन पर, चिकित्सा बिलों के लिए 6,54,000/- रुपये (नेपाली रुपये) की राशि अपीलार्थी को वितरित करने का आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की है।

13. इस संबंध में, अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक आवेदन दायर करके उक्त प्रदर्शनों की प्रतियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता के अधिवक्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि ग-19 से ग-28 के रूप में साक्ष्य अभिलेख पर थे। हमने चरक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए उक्त प्रदर्शनों (अनुबंध त-9 से त-28) का अवलोकन किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने राम प्रसाद थारू के चिकित्सा उपचार में 4,09,000 रुपये (भारतीय रुपये) के बराबर 6,54,000 रुपये (नेपाली रुपया) का खर्च किया था। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने इन दस्तावेजों पर विवाद नहीं किया है, इसके बजाय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष बीमाकर्ता

का तर्क यह था कि "अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है" जो यह दर्शाता है कि भुगतान किया गया था। यह बीमाकर्ता की ओर से दिया गया सही प्रस्तुतीकरण या बयान नहीं है।

14. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह भी नोट किया है कि चूंकि अपीलार्थी ने उक्त राशि को अस्वीकार करने के संबंध में जिला फोरम के आदेश को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया था। हमें नहीं लगता कि यह जिला फोरम के आदेश का सही पठन है क्योंकि जिला फोरम ने विशेष रूप से सबूत सी -19 से सी 28 में चिकित्सा बिलों का उल्लेख किया था और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता-अपीलार्थी को स्वीकार्य राशि जारी करने का निर्देश दिया था। अपीलार्थी स्वाभाविक रूप से इस धारणा के तहत था कि चिकित्सा बिलों के तहत कवर की गई राशि भी देय होगी। यहां तक कि, राज्य आयोग ने भी इसी आशय का उल्लेख किया था कि बीमा पॉलिसी में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार दावों को

स्वीकार्य पाए जाने पर और बीमित व्यक्ति की पात्रता की सीमा तक जारी किया जाना था।

हालांकि, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क के आधार पर इस आधार पर चिकित्सा बिलों के वितरण की अनुमति नहीं दी कि अभिलेख पर कोई सबूत नहीं था और अपीलार्थी ने राज्य आयोग के समक्ष जिला फोरम के आदेश का विरोध नहीं किया था। नतीजतन, अपीलार्थी को राम प्रसाद थारू के उपचार के लिए अपीलार्थी द्वारा भुगतान किए गए चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की मांग के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

15. हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष बीमा कंपनी की ओर से दी गई प्रस्तुतियां अभिलेख पर मौजूद सबूतों के विपरीत हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दुर्घटना में घायल राम प्रसाद थारू को लगी चोटों के कारण चिकित्सा खर्चों के लिए उसके द्वारा खर्च की गई उपरोक्त राशि से न केवल वंचित किया गया है, जिसके संबंध

में एक तृतीय-पक्ष बीमा कवरेज है। लेकिन इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी मजबूर किया गया है। हम पाते हैं कि इस मामले में बीमाकर्ता का रुख उचित और न्यायपूर्ण नहीं है।

16. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के उस हिस्से को रद्द करते हैं जिसमें अपीलार्थी-बीमित व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यय के लिए खर्च की गई राशि की क्षतिपूर्ति की अनुमति नहीं दी गई थी। हम प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी को निर्देश देते हैं कि वह जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सबूत त-9 से त-28 के संदर्भ में 4,09,000 रुपये (भारतीय रुपये) की राशि का भुगतान करे। हम अपीलार्थी को देय 30,000/- रुपये का मामूली जुर्माना भी लगाते हैं। उपरोक्त राशि आज से एक महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को वितरित की जाएगी।

.....न्या.

[बी.वी. नागरत्ना]

.....न्या.

[उज्जल भुयान]

नई दिल्ली;

25 जुलाई, 2023

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उससे ही वरीयता दी जाएगी।